

Beschluss

In der Zwangsvollstreckungssache

PAIJ Service GmbH,
- Gläubigerin -

hat das Am
beschlossen.

Die Erinnerung des Schuldners vom 27.1.2025 gegen das Zw
0006/25, wird auf seine Kosten zurückgewiesen.

Gründe:

Die Gläubigerin betreibt aus einem Vollstreckungsbescheid des Amtsgerichts Mayen

Der Schuldner wendet sich gegen die Zwangsvollstreckung mit der Erinnerung vom 27.1.2025

und trägt zur Begründung vor, dass die von der Gläubigerin vollstreckte Gesamtsumme nicht korrekt sei. Die ursprüngliche Forderung in Höhe von 45,31 € sei am 31.7.2023 durch Zahlung beglichen worden. Der Vollstreckungstitel sei nicht ordnungsgemäß zugestellt worden. Im Übrigen könne eine Vollstreckung durch Pfändung nicht vorgenommen werden, da er Bürgergeld erhalte, welches nicht pfändbar sei. Ferner sei die Vollstreckung sittenwidrig.

Der Gerichtsvollzieher hat Stellung nehmend vorgetragen, dass die formalen Vollstreckungsvoraussetzungen vorliegen. Die Zustellung des Vollstreckungsbescheides sei ordnungsgemäß erfolgt.

Die Gläubigerin hat keine Stellungnahme abgegeben.

Die Erinnerung ist bereits nicht zulässig und im Übrigen auch nicht begründet, § 766 ZPO.

Soweit der Schuldner materiell-rechtliche Einwendungen (Erfüllung der Forderung gem. § 362 BGB) erhebt, sind diese im Erinnerungsverfahren gemäß § 766 ZPO nicht zu prüfen. Die Prüfung bleibt insoweit dem Hauptsacheverfahren vor dem zuständigen Prozessgericht vorbehalten.

Die Zwangsvollstreckungsvoraussetzungen gemäß § 750 ZPO liegen vor. Nach Einsichtnahme in die Gerichtsvollziehersonderakte, in welcher der Vollstreckungsbescheid des Amtsgerichts Mayen vom 17.6.2024 vorliegt, ist festzustellen, dass der Vollstreckungsbescheid dem Schuldner am

der Mitteilung des Gerichtsvollziehers war der Schuldner unter dieser Anschrift bis zum 1.7.2024 gemeldet. Danach ist von einer ordnungsgemäßen Zustellung des Vollstreckungsbescheides an den Schuldner auszugehen, §

der Einwand des Schuldners, dass das bezogene Bü[illegible]indet werden könne, unverständlich und auch nicht zu berücksichtigen.

Die

Die Kostenents

Das Erinnerungsverfahren ist gerichtsgebührenfrei. Auslagen des Schuldners werden nicht erstattet.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen die Entscheidung kann die sofortige Beschwerde (im Folgenden: Beschwerde) eingelegt werden.

Die Beschwerde ist binnen einer Notfrist von **zwei Wochen** bei dem

Amtsgericht Lichtenberg
Roedeliusplatz 1
10365 Berlin

oder bei dem

Landgericht Berlin II
Littenstraße 12-17
10179 Berlin

einzulegen.

Die Frist beginnt mit der Zustellung der Entscheidung, spätestens mit dem Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung der Entscheidung.

Die Beschwerde ist schriftlich einzulegen oder durch Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle eines der genannten Gerichte. Sie kann auch vor der Geschäftsstelle jedes Amtsgerichts zu Protokoll erklärt werden; die Frist ist jedoch nur gewahrt, wenn das Protokoll rechtzeitig bei einem der oben genannten Gerichte eingeht. Eine anwaltliche Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben.

Die Beschwerdeschrift muss die Bezeichnung der angefochtenen Entscheidung sowie die Erklärung enthalten, dass Beschwerde gegen diese Entscheidung eingelegt werde.

Rechtsbehelfe können auch als **elektronisches Dokument** eingereicht werden. Eine einfache E-Mail genügt den gesetzlichen Anforderungen nicht.

Rechtsbehelfe, die durch eine Rechtsanwältin, einen Rechtsanwalt, durch eine Notarin, einen Notar, durch eine Behörde oder durch eine juristische Person des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihr zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse eingereicht werden, sind **als elektronisches Dokument** einzureichen, es sei denn, dass dies aus technischen Gründen vorübergehend nicht möglich ist. In diesem Fall bleibt die Übermittlung nach den allgemeinen Vorschriften zulässig, wobei die vorübergehende Unmöglichkeit bei der Ersatzeinreichung oder unverzüglich danach glaubhaft zu machen ist. Auf Anforderung ist das elektronische Dokument nachzureichen.

Elektronische Dokumente müssen

- mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder
- von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg eingereicht werden.

Ein elektronisches Dokument, das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen ist, darf wie folgt übermittelt werden:

- auf einem sicheren Übermittlungsweg oder
- an das für den Empfang elektronischer Dokumente eingerichtete Elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP) des Gerichts.

Wegen der sicheren Übermittlungswege wird auf § 130a Absatz 4 der Zivilprozessordnung verwiesen. Hinsichtlich der weiteren Voraussetzungen zur elektronischen Kommunikation mit den Gerichten wird auf die Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) in der jeweils geltenden Fassung sowie auf die Internetseite www.justiz.de verwiesen.

Für die Richtigkeit der Abschrift
Berlin, 31.03.2025



Durch maschinelle Bearbeitung beglaubigt
- ohne Unterschrift gültig